

서울고등법원 2026. 8. 19. 선고 2025나208119 판결 근로 에관한소송

서울고등법원

제 1 - 2 민 사 부

판 결

사건	2025나208119 근로에관한 소송
원고, 피항소인	주식회사 A 특별대리인 B 소송대리인 변호사 이창재
피고, 항소인	C 소송대리인 법무법인 오현 담당변호사 이지연
제1심판결	의정부지방법원 고양지원 2025. 6. 12. 선고 2024가합51908 판결
변론종결	2026. 6. 10.
판결선고	2026. 8. 19.

주 문

- 피고의 항소를 기각한다.
- 항소비용은 피고가 부담한다.

청구취지 및 항소취지

1. 청구취지

원고와 피고 사이에 고용관계가 존재하지 아니함을 확인한다.

2. 항소취지

제1심판결을 취소한다. 원고의 청구를 기각한다.

이 유

1. 제1심판결의 인용

피고의 이 법원에서의 주장은 제1심 법원에서의 주장과 크게 다르지 아니하고, 제1심 법원과 이 법원에서 제출된 증거를 종합하여 보더라도, 제1심 법원의 사실인정과 판단은 정당한 것으로 인정된다. 따라서 이 법원이 이 사건에 관하여 적을 이유는, 제1심 판결서 중 일부를 아래와 같이 고쳐 쓰고 피고가 이 법원에서 추가한 주장에 관하여 아래 제2항에서 추가 판단하는 것 외에는 제1심 판결서의 이유 기재와 같으므로, 민사소송법 제420조 본문에 따라 약어를 포함하여 이를 그대로 인용한다.

[고쳐 쓰는 부분]

○ 제1심 판결서 4면 8~11행을 아래와 같이 고쳐 쓴다.

『2) 설령 이 사건 근로계약이 무효라고 하더라도, 원고의 공동대표이사 B이 '각자의 자녀를 가업승계를 위하여 채용하는 것'을 조건으로 이를 추인하였고, 실제로 G의 자녀 F이 원고의 사업장에 출근하기도 하였으므로, 이 사건 근로계약은 사후 추인에 의하여 유효하다.』

○ 제1심 판결서 4면 12행의 "이 사건 근로계약"을 "이 사건 근로계약 체결이"로 고쳐 쓴다.

○ 제1심 판결서 7면 7행의 "을 제6 내지 10, 15, 16, 27호증"을 "을 제6 내지 10, 15, 16, 27, 30호증"으로 고쳐 쓴다.

○ 제1심 판결서 11면 9행의 "공동대표이사 D의"를 "원고의 공동대표이사 D의"로 고쳐 쓴다.

2. 추가 판단

가. 피고 주장의 요지

피고는, 피고가 원고의 근로자에 해당하는지 여부는 계약의 형식이 아닌 실질적인 종속관계가 존재하는지에 따라 판단하여야 하는데, 피고는 원고에게 임금을 목적으로 종속적인 관계에서 실질적인 근로를 제공하였으므로 근로기준법상 근로자에 해당한다는 취지로 주장한다.

나. 판단

피고가 계약의 형식이 아닌 실질에 따라 임금을 목적으로 종속적 관계에서 근로를 제공하였음이 인정된다고 주장하며 제시하는 대법원 판결들은, 정당하게 체결된 계약을 전제로, 계약의 형식은 근로계약이 아닌 다른 유형의 계약으로 보이나(위탁계약·용역계약 등), 그 실질이 근로계약에 해당하는지 여부가 쟁점이 된 사안들이다. 반면 이 사건은 공동대표이사의 공동대표권 제한 위반을 이유로 근로계약 체결 자체의 효력을 다투는 사안으로, 피고가 든 대법원 판결들과는 그 취지와 사실관계를 달리한다. 따라서 위 대법원 판결들의 법리를 이 사건에 그대로 적용할 수 없으므로, 이와 다른 전제에 선 피고의 이 부분 주장은 받아들일 수 없다.

3. 결론

그렇다면, 원고의 이 사건 청구는 이유 있어 인용하여야 한다. 제1심판결은 이와 결론을 같이하여 정당하므로 피고의 항소를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

판사 구태희(재판장) 최성보 이준영